青海省人民代表大会常务委员会关于批准《玉树藏族自治州城镇暂住人口管理条例》的决议

（1998年4月3日青海省第九届人民代表大会常务委员会第一次会议通过）

青海省第九届人民代表大会常务委员会第一次会议决定：批准《玉树藏族自治州城镇暂住人口管理条例》，由玉树藏族自治州人民代表大会常务委员会公布施行。

玉树藏族自治州城镇暂住人口管理条例

（1997年11月5日玉树藏族自治州第九届人民代表大会第三次会议通过　1998年4月3日青海省第九届人民代表大会常务委员会第一次会议批准）

第一条　为加强城镇暂住人口管理，保障公民合法权益，维护社会治安秩序，促进经济和社发展，根据《中华人民共和国户口登记条例》及有关法律、法规的规定，结合本州实际，制定本条例。

第二条　本条例所称暂住人口是指离开常住户口所在地，在本州行政区域内县城所在地（以下简称“城镇”）居住3日以上的人员。

第三条　公安机关是城镇暂住人口管理的主管机关，公安派出所具体负责暂住人口的登记、发证及治安管理工作。

机关、团体、企业、事业单位、居（村）民委员会应当协助公安机关做好暂住人口管理工作。

第四条　年满16周岁，在本州城镇拟暂住30日以上的下列人员，应在投宿后3日内到暂住地公安派出所登记，并申领暂住证。

53

（一）从事工业、手工业、建筑业、安装业、运输业的人员；

（二）从事商业、饮食业、服务业、修理业、废旧物资收购业的人员；

（三）机关、团体、部队、企业、事业单位及个体工商户、私营企业聘、雇用的人员；

（四）外地机关、团体、企业、事业单位驻本州机构的人员；

（五）在城镇有住房但无当地常住户口的人员；

（六）其他需要申领暂住证的人员。

第五条 探亲、访友、旅游、出差、就医、寄养、寄读的人员，离退休人员及其家属子女，按照规定申报暂住户口登记或者旅客登记，不申领暂住证。本人要求办理暂住证的也可以办理。

拟在暂住地居住3日以上30日以下及未满16周岁的人员，由暂住地居（村）民委员会负责办理暂住登记后报公安派出所备案。

第六条 暂住人员申报暂住登记或者申领暂住证，须持本人居民身份证，按以下规定办理：

（一）居住在居民家中的，由户主持户口簿带领暂住人员申报；

（二）居住在机关、团体、部队、企业、事业单位内部或工地、工场的，由单位或雇主将暂住人员登记后申报；

（三）租赁私房居住的，由出租人持居民身份证和有关证件，带领承租人申报；

（四）租赁公房居住的，由出租单位责任人持有关证件，带领承租人申报；

（五）居住自有房屋的，由本人持有关证件申报。

第七条 向暂住人口出租房屋的单位或个人，应遵守下列规定：

（一）不得出租给无居民身份证的人；

（二）发现承租人有违法犯罪活动或者有违法犯罪嫌疑的，须及时向公安机关报告；

（三）不得包庇犯罪，不得提供违法犯罪活动场所。

第八条 暂住证为1人1证，有效期限最长为1年。有效期满需继续暂住的，应当办理延期手续。延期累计超过1年的，应在最后一次延期期满前10日内重新申领暂住证。

第九条 暂住人员离开暂住地时，应到原登记发证的公安派出所办理注销手续，交回暂住证。

第十条 暂住人员在暂住地公安派出所辖区内变更住址的，应及时到派出所进行变更登记，跨区变更住址的须交回暂住证，并办理注销手续，同时

54

向新居住地公安派出所申领暂住证。

暂住证丢失的，应到当地公安派出所办理补领手续。

第十一条 劳动、工商部门在为暂住人口办理劳务、经营手续时，应查验本人居民身份证和暂住证。

第十二条 暂住人员申领暂住证，应当缴纳证件工本费和暂住人口管理费。管理费的收取标准由州人民政府根据国家有关收费的规定制定。

第十三条 本州暂住人员符合下列条件的，可以申请办理城镇常住户口，公安机关应根据有关规定予以办理：

（一）州内农牧民进入城镇办企业2年以上，在州、县的企业、事业单位务工3年以上，或者在城镇有合法的非农非牧职业、有稳定的收入、有固定住所的；

（二）州外人员进入本州城镇经商办企业，连续4年营业或一次性投资50000元以上，投资期满3年的；

（三）离退休干部职工及其家属在城镇有固定住处但无常住户口的，可以申请公安机关办理户口迁入手续。其家属为农村户口的，可以申请公安机关办理城镇常住户口；

（四）有农村户口的州外人员与本地有城镇户口的人员结婚的。

第十四条 本州暂住人员的人身财产及其他合法权益受法律保护。

第十五条 本州暂住人员应当遵守下列规定：

（一）遵守国家法律、法规和本条例及其他有关规定；

（二）自觉接受城建、交通、卫生、计划生育等行政管理；

（三）尊重当地民族的风俗习惯和宗教信仰；

（四）不得与当地农牧民常住人员争土地、争草山；

（五）不得进行违法犯罪活动，主动检举、揭发违法犯罪行为；

（六）人民警察查验暂住证明时，应服从查验。

第十六条 违反本条例有下列行为之一的单位或个人，由公安机关依照《治安管理处罚条例》、《居民身份证条例》和国家有关规定予以处罚：

（一）不按规定申报暂住登记、申领暂住证，经通知仍不改正的；

（二）不按规定办理注销、延期手续或重新申领暂住证的；

（三）拒绝人民警察查验暂证件的；

（四）骗取、冒领、转借、转让、买卖、伪造、变造暂住证的；

（五）雇用无暂住证人员或扣押暂住证和其他身份证件的；

（六）将房屋出租给无身份证、未办理暂住登记或未申领暂住证的人的。

第十七条 暂住人口进行其他违法犯罪活动的，依照有关法律、法规的规定处理。

第十八条 对依照本条例作出的处罚决定不服的单位和个人，有权依法申请行政复议或者提起行政诉讼。

第十九条 公安机关实施罚没处罚，必须按照有关法律、法规执行。

第二十条 暂住人口管理工作人员必须依法履行职责，对暂住人口申报暂住登记或办理暂住手续的应在当日内予以办理，至迟不得超过2日。对滥用职权、索贿受贿、徇私舞弊的，视情节轻重予以批评教育、行政处分；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

第二十一条 本条例的具体应用问题由州人民政府负责解释。

第二十二条 本条例自1998年7月1日起施行。

关于呈送《玉树藏族自治州城镇暂住人口管理条例》的报告

省人大常委会：

《玉树藏族自治州城镇暂住人口管理条例》已经自治州九届人大三次会议审议通过。现将《条例》及其说明呈上，请予审议批准。

玉树藏族自治州人大常委会

1997年12月1日

关于《玉树藏族自治州城镇暂住人口管理条例》的说明

玉树藏族自治州人大常委会副主任 安 措

（1998年3月30日）

主任、各位副主任、秘书长、各位委员：

现在，我就关于制定《玉树藏族自治州城镇暂住人口管理条例》（以下简